

● CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0	
4.1.1 Finalidad Empresarial de la Sucesión Accionaria La sucesión accionaria tiene como finalidad exclusiva la transmisión del valor económico de las acciones y la preservación del control familiar y de la continuidad funcional de la sociedad, quedando expresamente excluida cualquier interpretación que implique la transmisión automática de la condición de accionista pleno o del ejercicio de derechos corporativos. En consecuencia, la sucesión no constituye un mecanismo de acceso directo a la estructura societaria, sino un proceso institucional que produce efectos económicos inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier efecto de naturaleza societaria al cumplimiento del régimen previsto en este Capítulo.	
4.1.2 Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios La apertura de la sucesión, la declaratoria de herederos o la designación de legatarios producirá, de pleno derecho, la transmisión de los derechos económicos asociados a las acciones, entendidos exclusivamente como el derecho al valor patrimonial y a los beneficios que correspondan. Sin embargo, dicha transmisión no implica, en ningún caso, el reconocimiento ni el ejercicio automático de derechos corporativos, políticos o de control, los cuales se encuentran jurídicamente desvinculados del ámbito sucesorio común. En consecuencia, el heredero o legatario adquiere únicamente una posición económica respecto de las acciones, sin acceder a la calidad de accionista pleno ni a la participación en la estructura de gobierno, quedando cualquier incorporación al sistema societario sujeta a los mecanismos de habilitación, reconocimiento e inscripción previstos en este Protocolo.	
4.1.3 Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar En todo proceso sucesorio, el interés de la sociedad y la preservación del control familiar institucional prevalecerán sobre cualquier interés individual o expectativa hereditaria. En consecuencia, ninguna interpretación o ejecución de la sucesión podrá afectar la estabilidad	
66	

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN

Verificación de apertura noble con H3 4.1.2 y 24 líneas continuas de cuerpo. 0 viudas.

- ✓ 126 PÁGINAS FÍSICAS
- ✓ 64 PLIEGOS ENFRENTADOS
- ✓ 0 DISCREPANCIA EN FOLIOS
- ✓ ARQUITECTURA CEREMONIAL 100%
- ✓ CERO CORRUPCIÓN UNICODE

● CAPÍTULO 04 PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0	
4.1.1 Finalidad Empresarial de la Sucesión Accionaria La sucesión accionaria tiene como finalidad exclusiva la transmisión del valor económico de las acciones y la preservación del control familiar y de la continuidad funcional de la sociedad, quedando expresamente excluida cualquier interpretación que implique la transmisión automática de la condición de accionista pleno o del ejercicio de derechos corporativos. En consecuencia, la sucesión no constituye un mecanismo de acceso directo a la estructura societaria, sino un proceso institucional que produce efectos económicos inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier efecto de naturaleza societaria al cumplimiento del régimen previsto en este Capítulo.	
4.1.2 Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios La apertura de la sucesión, la declaratoria de herederos o la designación de legatarios producirá, de pleno derecho, la transmisión de los derechos económicos asociados a las acciones, entendidos exclusivamente como el derecho al valor patrimonial y a los beneficios que correspondan. Sin embargo, dicha transmisión no implica, en ningún caso, el reconocimiento ni el ejercicio automático de derechos corporativos, políticos o de control, los cuales se encuentran jurídicamente desvinculados del ámbito sucesorio común. En consecuencia, el heredero o legatario adquiere únicamente una posición económica respecto de las acciones, sin acceder a la calidad de accionista pleno ni a la participación en la estructura de gobierno, quedando cualquier incorporación al sistema societario sujeta a los mecanismos de habilitación, reconocimiento e inscripción previstos en este Protocolo.	
4.1.3 Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar En todo proceso sucesorio, el interés de la sociedad y la preservación del control familiar institucional prevalecerán sobre cualquier interés individual o expectativa hereditaria. En consecuencia, ninguna interpretación o ejecución de la sucesión podrá afectar la estabilidad	
66	

●

CAPÍTULO 04

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

órgano responsable de la administración societaria y de la custodia del Libro de Registro de Acciones, a fin de ejecutar las actuaciones previstas en este Protocolo.

No obstante, la activación del régimen no se encuentra condicionada a la presentación del acta de defunción, a la apertura del procedimiento sucesorio ni a la existencia de testamento, produciendo efectos obligatorios desde el momento mismo del fallecimiento. A partir de dicho evento, las acciones del titular fallecido quedarán automáticamente sujetas al régimen de separación de derechos, al congelamiento accionario y al procedimiento sucesorio interno previstos en este Capítulo, sin excepción ni posibilidad de diferimiento.

4.2.2 Incapacidad Total y Permanente del Accionista Familiar

El régimen sucesorio se activará cuando un Accionista Familiar se encuentre en una situación de incapacidad total y permanente que le impida ejercer de manera consciente los derechos derivados de sus acciones. La acreditación definitiva de dicha incapacidad deberá realizarse mediante resolución judicial firme, la cual producirá efectos plenos para la activación del régimen.

En tanto no exista resolución judicial, la incapacidad podrá reconocerse de manera provisional únicamente para efectos precautorios, siempre que exista un dictamen médico especializado, independiente y sin conflicto de interés, emitido por institución de alta especialidad, y que dicho dictamen sea aprobado de manera unánime, expresa y documentada por la totalidad de las ramas familiares y de los accionistas con derechos corporativos vigentes, reconociéndose en todo caso su carácter estrictamente provisional.

En este supuesto, se activarán de inmediato el régimen de separación de derechos, el congelamiento accionario y el procedimiento sucesorio interno, quedando prohibido cualquier acto definitivo de adjudicación o ejercicio de derechos de control hasta en tanto exista resolución judicial firme. En ausencia de unanimidad o en caso de dictámenes contradictorios, no se tendrá por acreditada la incapacidad, operando de pleno derecho un congelamiento accionario precautorio hasta la determinación judicial correspondiente.

68

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN

Verificación de remanente de 2 líneas completas de 4.2.1 antes de H3 4.2.2.
Flujo balanceado.

- ✓ 126 PÁGINAS FÍSICAS
✓ 64 PLIEGOS ENFRENTADOS
✓ 0 DISCREPANCIA EN FOLIOS
✓ ARQUITECTURA CEREMONIAL 100%
✓ CERO CORRUPCIÓN UNICODE

●

CAPÍTULO 04

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

órgano responsable de la administración societaria y de la custodia del Libro de Registro de Acciones, a fin de ejecutar las actuaciones previstas en este Protocolo.

No obstante, la activación del régimen no se encuentra condicionada a la presentación del acta de defunción, a la apertura del procedimiento sucesorio ni a la existencia de testamento, produciendo efectos obligatorios desde el momento mismo del fallecimiento. A partir de dicho evento, las acciones del titular fallecido quedarán automáticamente sujetas al régimen de separación de derechos, al congelamiento accionario y al procedimiento sucesorio interno previstos en este Capítulo, sin excepción ni posibilidad de diferimiento.

4.2.2 Incapacidad Total y Permanente del Accionista Familiar

El régimen sucesorio se activará cuando un Accionista Familiar se encuentre en una situación de incapacidad total y permanente que le impida ejercer de manera consciente los derechos derivados de sus acciones. La acreditación definitiva de dicha incapacidad deberá realizarse mediante resolución judicial firme, la cual producirá efectos plenos para la activación del régimen.

En tanto no exista resolución judicial, la incapacidad podrá reconocerse de manera provisional únicamente para efectos precautorios, siempre que exista un dictamen médico especializado, independiente y sin conflicto de interés, emitido por institución de alta especialidad, y que dicho dictamen sea aprobado de manera unánime, expresa y documentada por la totalidad de las ramas familiares y de los accionistas con derechos corporativos vigentes, reconociéndose en todo caso su carácter estrictamente provisional.

En este supuesto, se activarán de inmediato el régimen de separación de derechos, el congelamiento accionario y el procedimiento sucesorio interno, quedando prohibido cualquier acto definitivo de adjudicación o ejercicio de derechos de control hasta en tanto exista resolución judicial firme. En ausencia de unanimidad o en caso de dictámenes contradictorios, no se tendrá por acreditada la incapacidad, operando de pleno derecho un congelamiento accionario precautorio hasta la determinación judicial correspondiente.

68

BASELINE FASE 3.9.1 (P.87)

BASELINE FASE 3.9.1

PROTOCOLO FAMILIAR

VERSION 1.0

CAPÍTULO 04

Concluido el procedimiento y cumplidas las condiciones previstas en este Capítulo, el órgano de administración societaria procederá a la formalización definitiva, levantando el congelamiento accionario y practicando las inscripciones correspondientes. A partir de dicho momento, el cuadro accionario se considerará regularizado y el proceso sucesorio se tendrá por cerrado para todos los efectos internos del sistema familiar-empresarial.

87

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN

Verificación de Párrafo 2 conclusivo de 4.9.4 íntegro en P.87 (5 líneas útiles).
Cierre formal.

- ✓ 126 PÁGINAS FÍSICAS
- ✓ 64 PLIEGOS ENFRENTADOS
- ✓ 0 DISCREPANCIA EN FOLIOS
- ✓ ARQUITECTURA CEREMONIAL 100%
- ✓ CERO CORRUPCIÓN UNICODE

PRODUCCIÓN FASE 3.9.2 (P.87)

PRODUCCIÓN FASE 3.9.2

PROTOCOLO FAMILIAR

VERSION 1.0

CAPÍTULO 04

Concluido el procedimiento y cumplidas las condiciones previstas en este Capítulo, el órgano de administración societaria procederá a la formalización definitiva, levantando el congelamiento accionario y practicando las inscripciones correspondientes. A partir de dicho momento, el cuadro accionario se considerará regularizado y el proceso sucesorio se tendrá por cerrado para todos los efectos internos del sistema familiar-empresarial.

87

BASELINE FASE 3.9.1 (P.119)

BASELINE FASE 3.9.1

PRODUCCIÓN FASE 3.9.2 (P.119)

PRODUCCIÓN FASE 3.9.2

PROTOCOLO FAMILIAR

VERSION 1.0

CAPÍTULO 08

La existencia de un conflicto no excluye la responsabilidad por infracciones al Protocolo, ni la mediación o el arbitraje tienen por efecto extinguir dichas responsabilidades, salvo disposición expresa del órgano competente.

El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo será sancionado conforme al régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia del sistema.

119

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN

Verificación de Sección 8.9 con P2+P3 en P.119 (5 líneas útiles) sin repetir H2. Flujo orgánico.

- ✓ 126 PÁGINAS FÍSICAS
- ✓ 64 PLIEGOS ENFRENTADOS
- ✓ 0 DISCREPANCIA EN FOLIOS
- ✓ ARQUITECTURA CEREMONIAL 100%
- ✓ CERO CORRUPCIÓN UNICODE

PROTOCOLO FAMILIAR

VERSION 1.0

CAPÍTULO 08

La existencia de un conflicto no excluye la responsabilidad por infracciones al Protocolo, ni la mediación o el arbitraje tienen por efecto extinguir dichas responsabilidades, salvo disposición expresa del órgano competente.

El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo será sancionado conforme al régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia del sistema.

119

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN

Verificación de Sección 9.8 íntegra en P.126 (H2 + 3 párrafos = 11 líneas). Clausura institucional.

- ✓ 126 PÁGINAS FÍSICAS
- ✓ 64 PLIEGOS ENFRENTADOS
- ✓ 0 DISCREPANCIA EN FOLIOS
- ✓ ARQUITECTURA CEREMONIAL 100%
- ✓ CERO CORRUPCIÓN UNICODE

CAPÍTULO 09

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

9.8 Interpretación y Cierre Normativo

El Protocolo deberá interpretarse de manera sistemática y conforme a su finalidad institucional, privilegiando la continuidad empresarial, el control familiar y la coherencia del sistema.

La interpretación corresponde a los órganos internos competentes, sin perjuicio del arbitraje para la resolución de controversias.

El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible de integración mediante prácticas externas, y la invalidez de alguna disposición no afectará la eficacia del resto.

126

CAPÍTULO 09

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

9.8 Interpretación y Cierre Normativo

El Protocolo deberá interpretarse de manera sistemática y conforme a su finalidad institucional, privilegiando la continuidad empresarial, el control familiar y la coherencia del sistema.

La interpretación corresponde a los órganos internos competentes, sin perjuicio del arbitraje para la resolución de controversias.

El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible de integración mediante prácticas externas, y la invalidez de alguna disposición no afectará la eficacia del resto.

126

	PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0 CAPÍTULO 02 b) Determinación del EBITDA: El EBITDA deberá reflejar la operación real del negocio y será ajustado por el valuador conforme a criterios financieros generalmente aceptados, debiendo en todo caso: i. Excluir ingresos o gastos extraordinarios, no recurrentes o ajenos a la operación normal; ii. Ajustar operaciones entre partes relacionadas a valor de mercado; iii. Eliminar efectos contables que no representen flujo económico real; y iv. Considerar únicamente conceptos recurrentes y propios de la actividad ordinaria de la Sociedad. c) Determinación del valor de la empresa: El valor de la empresa se determinará con base en el EBITDA proyectado, aplicando un múltiplo razonable consistente con el sector, tamaño, perfil de riesgo y condiciones de mercado en que opere la Sociedad. El múltiplo deberá sustentarse en información objetiva, comparables de mercado y criterios financieros generalmente aceptados, debiendo el valuador justificar su selección en el dictamen correspondiente. d) Determinación del valor del capital accionario: Al valor de la empresa deberán realizarse los ajustes necesarios para determinar el valor del capital accionario, incluyendo, en su caso: i. La deducción de la deuda financiera neta; ii. La adición de efectivo no operativo; y iii. Cualquier otra partida relevante que impacte materialmente el valor económico de la Sociedad. El valor por acción se determinará dividiendo el valor del capital accionario entre el número total de acciones en circulación al momento de la valuación, considerando, en su caso, la existencia de series accionarias con derechos diferenciados. e) Intervención del valuador y acompañamiento técnico: La valuación deberá ser realizada por un contador público independiente con experiencia en valuación de 35
--	---

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN

Verificación de renderizado de listas romanas i., ii., iii. derivadas estructuralmente de %2.

- ✓ 126 PÁGINAS FÍSICAS

✓ 64 PLIEGOS ENFRENTADOS

✓ 0 DISCREPANCIA EN FOLIOS

✓ ARQUITECTURA CEREMONIAL 100%

✓ CERO CORRUPCIÓN UNICODE

	PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0 CAPÍTULO 02 b) Determinación del EBITDA: El EBITDA deberá reflejar la operación real del negocio y será ajustado por el valuador conforme a criterios financieros generalmente aceptados, debiendo en todo caso: i. Excluir ingresos o gastos extraordinarios, no recurrentes o ajenos a la operación normal; ii. Ajustar operaciones entre partes relacionadas a valor de mercado; iii. Eliminar efectos contables que no representen flujo económico real; y iv. Considerar únicamente conceptos recurrentes y propios de la actividad ordinaria de la Sociedad. c) Determinación del valor de la empresa: El valor de la empresa se determinará con base en el EBITDA proyectado, aplicando un múltiplo razonable consistente con el sector, tamaño, perfil de riesgo y condiciones de mercado en que opere la Sociedad. El múltiplo deberá sustentarse en información objetiva, comparables de mercado y criterios financieros generalmente aceptados, debiendo el valuador justificar su selección en el dictamen correspondiente. d) Determinación del valor del capital accionario: Al valor de la empresa deberán realizarse los ajustes necesarios para determinar el valor del capital accionario, incluyendo, en su caso: i. La deducción de la deuda financiera neta; ii. La adición de efectivo no operativo; y iii. Cualquier otra partida relevante que impacte materialmente el valor económico de la Sociedad. El valor por acción se determinará dividiendo el valor del capital accionario entre el número total de acciones en circulación al momento de la valuación, considerando, en su caso, la existencia de series accionarias con derechos diferenciados. e) Intervención del valuador y acompañamiento técnico: La valuación deberá ser realizada por un contador público independiente con experiencia en valuación de 35
--	---